

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת אליהו רביבו
משה סעדה
בועז ביסמוט
מיכל מרים וולדיגר
צביקה פוגל
משה סולומון

פ/25/5314

הצעת חוק העונשין (תיקון – עונש מינימום על החזקת נשק בלתי חוקי), התשפ"ה–2025

1. תיקון סעיף 144. בחוק העונשין, התשל"ז–1977¹, בסעיף 144(א), אחרי "שבע שנים" יבוא "ובלבד שלא יפחת עונשו מעשרים וארבעה חודשים, אלא אם כן החליט בית המשפט, מטעמים מיוחדים שירשמו, להקל בעונשו".

דבר ה ס בר

החזקתו של נשק בלתי חוקי היום היא בגדר "רעה חולה" ובשנים האחרונות ניכרת עלייה משמעותית בהיקף ההחזקה של הנשק הבלתי חוקי וזאת בעיקר למטרות פליליות, דבר אשר פוגע בתחושת הביטחון של האזרחים.

הזמינות הגבוהה מגבירה את הסיכון שיעשו בו שימוש במקרים לאומניים ואף למטרות טרור. על מנת להילחם בתופעה שפוגעת קשות בביטחון האזרחים ועל רקע ההשלכות האפשריות באירועים לאומניים, נועדה הצעת חוק זו לקבוע עונש מינימום, במטרה להרתיע ולצמצם את התופעה במידה משמעותית.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת גדעון סער (פ/23/1893) ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת מאי גולן (פ/24/1556) ועל ידי חבר הכנסת אלי כהן (פ/24/1811).

הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת אורית מלכה סטרוק (פ/24/1677).

הצעת החוק זהה לפ/24/1556 ולפיכך לא נבדקה מחדש על די הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ו' בטבת התשפ"ה (06.01.2025)

¹ ס"ח התשל"ז, עמ' 226.